

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2337/2538

นาง ส่วนบุญ กิจสุพรรณ
นาย สะท้อน หลอยส่วน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 442

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเลินเล่อหรือไม่และค่าเสียหายมีเพียงใดศาลยอมมีอำนาจวินิจฉัยได้ว่าว. คนขับรถยนต์ของโจทก์ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อชนกับรถที่จำเลยขับด้วยหรือไม่เพื่อกำหนดค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา443ซึ่งให้นำบทบัญญัติมาตรา223มาใช้โดยอนุโลมเมื่อเหตุที่เกิดรถชนกันทำให้รถยนต์ของโจทก์เสียหายเป็นเพราะว. ประมาทเลินเล่อด้วยซึ่งโจทก์ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยแม้ศาลมิได้กำหนดประเด็นไว้ว่าว. คนขับรถยนต์ของโจทก์ประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ศาลก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นมานำวินิจฉัยได้ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์ หมายเลขทะเบียนนก-1038 ชุมพร จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 4 ร-5789 กรุงเทพมหานคร มีจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างและตัวแทนของจำเลยที่ 2 ทำหน้าที่ขับรถยนต์คันดังกล่าวในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน

2530 จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 คั่นดังกล่าวไปตามทางถนนเลียบริมทางรถไฟลงจากสะพานเทศบาล 2 มุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟชุมพรถึงบริเวณสี่แยกตัดกับถนนปรมินทรมรรคา ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ชนรถยนต์ของโจทก์ซึ่งนายวุฒิสาร กิจสุบรรณ ขับผ่านบริเวณกลางสี่แยกดังกล่าว ทำให้รถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 112,600 บาท โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันละเมิดจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 8,445 บาท ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 121,045 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 112,600 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า นายวุฒิสารเป็นฝ่ายขับรถประมาทเลินเล่อ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า คดีนี้เหตุเกิดขึ้นเพราะนายวุฒิสารขับรถยนต์ของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 8,445 บาท โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีเพียงข้อกฎหมายข้อเดียวว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยนอกประเด็นหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นไว้ว่านายวุฒิสาร กิจสุบรรณ คนขับรถยนต์ของโจทก์ประมาทเลินเล่อด้วยหรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่านายวุฒิสารขับรถยนต์ของโจทก์โดยประมาทเลินเล่อด้วยนั้น จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาท เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ 4 ว่าจำเลยที่ 1 ขับรถโดย

ประมาณเงินเล่อหรือไม่ และข้อ 6 ว่าค่าเสียหายมีเพียงใดแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจ
วินิจฉัยได้ว่านายวุฒิสารคนขับรถยนต์ของโจทก์ขับรถด้วยความประมาณเงินเล่อ
ด้วยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดค่าเสียหายได้ถูกต้อง เพราะประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 442 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 223 มาใช้โดยอนุโลมและมาตรา
223 บรรคแรก บัญญัติไว้ว่า "ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซ้ร้ ท่านว่านี่อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้
เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณข้อสำคัญก็คือว่า
ความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร" ดังนั้น
เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเหตุที่เกิดรถชนกันนี้เป็นเพราะนายวุฒิสารคนขับรถยนต์
ของโจทก์ประมาณเงินเล่อไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจำเลยที่ 1 คนขับรถยนต์ของจำเลยที่
2 ความรับผิดชอบในค่าเสียหายของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นพัวพันกันไปนั้นชอบแล้ว หาใช่
เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นดังที่โจทก์ฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(อริราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา223ใช้ข้อความว่าผู้เสียหายได้มีส่วน
ทำความผิดซึ่งน่าจะมุ่งถึงการกระทำของผู้เสียหายแต่ในเรื่องละเมิดเช่นคดีนี้ศาล
ฎีกาได้ตีความข้อความดังกล่าวขยายไปถึงความรับผิดชอบของผู้เสียหายแม้ผู้เสีย
หายจะมีได้กระทำได้ด้วยเพราะในเรื่องละเมิดนอกจากบุคคลจะต้องรับผิดชอบในการก
กระทำละเมิดของตนเองแล้วบางกรณียังจะต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของผู้อื่น
ด้วยเช่นกรณีนายจ้างกับลูกจ้างตามมาตรา425ที่นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำ
ละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้างด้วยจึงต้องนำกรณีที่ต้องรับผิดชอบในการกระทำ
ละเมิดของผู้อื่นมาพิจารณาในการกำหนดค่าเสียหายด้วยตามมาตรา442ที่ให้นำ
มาตรา223มาใช้โดยอนุโลม ไพโรจน์ วายุภาพ